

1500027-20.2022.8.26.0136

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ou amotio para fundamentar a consumação do furto. Segundo essa teoria, a consumação do furto ocorre com a inversão da posse da coisa, ou seja, no momento em que é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

A tese fixada foi a de que Consuma-se o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olimpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500027-20.2022.8.26.0136 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500027-20.2022.8.26.0136

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2012636/2022 - DEL.POL.IARAS, 16518271 - DEL.POL.IARAS, 63/21/117 - DEL.POL.IARAS, 2012636 - DEL.POL.IARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX LEANDRO GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

ALEX LEANDRO GARCIA, vulgo "Véio", já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na data de 03 de junho de 2021, por volta das 00h15min, na Rua José Bonifácio, nº 21-A, na cidade de Iaras, nesta comarca, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) veículo automotor Marca/modelo Volkswagen Gol, placa CGQ-6710, avaliado indiretamente a fls. 54 em R\$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais), pertencente a Jéssica Regina Margonato Bonini Graciano.

Portaria e demais peças do inquérito policial a fls. 01/47. A denúncia foi recebida

em 02 de junho de 2022 (fls. 96/97) e o réu, citado a fls.107, ofertou Resposta à Acusação a fls. 117/124. Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado e houve a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls.126/127). Em audiência, foi inquirida a vítima, uma testemunha de acusação e decretada a revelia do réu (fls.211/213 e gravações audiovisuais). Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 211/213). A Douta Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pugnou pela desclassificação para o crime de furto tentado(fl. 214/215).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "o denunciado é pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de diversos crimes patrimoniais e, na data em questão, subtraiu o veículo automotor supracitado.Ocorre que, aproveitando-se do horário noturno, o acusado se dirigiu ao local dos fatos e encontrou o veículo automotor da vítima estacionado em via pública, em frente a sua residência. Ele, então, entrou no veículo e deu partida, por meio ainda não esclarecido nos, subtraindo-o ". Pois bem, encerrada a instrução probatória, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou plenamente evidenciada nos autos através boletim de ocorrência a fls. 03/04, pelo relatório de investigação a fls. 46/47, auto de avaliação a fls. 54, bem como pelo conjunto de toda prova oral produzida em juízo.

De igual modo, a autoria delitiva também é certa e repousa sobre o réu.

A vítima Jéssica Regina Margonato Bonini Graciano, judicialmente, contou que " por volta de 00h15min, sua mãe ouviu o barulho do motor do carro e perguntou a Gieliton se ela estava saindo com o carro. Seu marido disse que não e abriu a janela, momento em que viu um homem no interior do veículo e saindo com ele. Gieliton pegou o outro carro e o perseguiu. A vítima acionou a policia militar e foi até a Avenida Ataliba Leonel, quando viu que os carros haviam colidido e o réu havia se evadido do local. "

A testemunha de acusação Gieliton Antonio Gonçalves, sob o crivo do contraditório, relatou " no dia dos fatos, sua sogra lhe perguntou se Jessica estava saindo com o carro, pois ela estava ouvindo o som do carro. Ele disse que Jessica estava em casa e abriu a janela, quando viu o acusado dentro do veículo, dando partida e saindo. Nesse momento, pegou seu outro carro e foi atrás do furtador. Disse que jogou o carro contra o veículo em que estava o réu e colidiram. Saiu do carro e tentou segurar o acusado, entretanto, este conseguiu se evadir. Relatou que o veículo teve perda total".

Embora não tenha comparecido em juízo para ofertar sua versão sobre os fatos, o contexto probatório presente nos autos aponta a prática delitiva perpetrada pelo réu. O depoimento da vítima e da testemunha mostram-se coerentes com as demais provas dos autos, não havendo nada a indicar que, por motivo egoístico ou leviano, tivessem como única pretensão acusar o réu, sabendo se tratar de pessoa inocente.Nesse sentido:

"A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois relatando o proceder de desconhecidos, nenhum interesse teria em incriminar eventuais inocentes" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Lourenço Filho j.

05.06.1996 - RJTACRIM 32/280).

Anoto que o crime foi consumado.O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, acolheu a teoria da apprehensio ou amotio para fundamentar a consumação do furto. Segundo essa teoria, a consumação do furto ocorre com a inversão da posse da coisa, ou seja, no momento em que é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

A tese fixada foi a de que Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ, REsp nº 1.524.450/

RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceiro Seção, j. 14/10/2015).

No caso, a vítima e testemunha narraram que o réu subtraiu o veículo, que estava estacionado em frente sua residência, e quando ouviram o barulho do motor, Gieliton adentrou em outro veículo e perseguiu o furtador, o qual após bater o carro se evadiu. Portanto, houve efetiva inversão da posse do veículo subtraído e retirado da esfera de disponibilidade da vítima, de forma que o furto foi consumado.

Além disso, incide a causa de aumento do repouso noturno 1º do art. 155 CP), já que comprovou-se que o crime foi praticado durante o período noturno, ocasião em que é maior a vulnerabilidade do bem jurídico e se oferecem melhores oportunidades para a prática do ilícito, justamente a hipótese dos autos. Nesse sentido:

“Repouso noturno - Da exegese do art. 155, § 1º, do CP, para a configuração da causa de aumento de pena, é de concluir que a lei não exige que o local seja habitado ou que se trate apenas de residência, ou ainda, que os moradores estejam ou não repousando - É suficiente que o crime seja cometido durante o horário de repouso noturno, momento em que há maior vulnerabilidade do patrimônio alheio à ação de criminosos - Recurso ministerial provido” (RT 870/605) (g.n.).

Por fim, acolho o pedido do Ministério Público para fixar valor de R\$ 5.990,00 para a reparação dos danos causados pelo furto consumado.

De outra feita, a Defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que o réu praticou o delito tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal sendo, pois, de rigor a condenação.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ALEX LEANDRO GARCIA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal. Conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento de indenização no valor de R\$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais), (com juros e correção monetária desde a data do crime, nos termos da tabela prática do E. TJ/SP) em favor da vítima. Resta dosar a pena de acordo com o critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria da pena, atento para circunstâncias e para os demais elementos preconizados pelo artigo 59 do CP, observo que a pena-base merece exasperação, eis que o réu ostenta péssimos antecedentes (F.A. e certidões a fls.173/205), os quais não devem ser ignorados, como se ser processado e jamais ter mácula na folha de antecedentes sejam situações idênticas, em detrimento da isonomia substancial, razão pela qual, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (ceridão de fls. 197/198), portanto, exaspero em 1/6, a pena anteriormente aplicada, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão do crime ter sido praticado durante o repouso noturno, atingindo a quantia de 01(um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Ausentes quaisquer outras causas de aumento e/ou diminuição da pena .Sendo assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01(UM) ANO, 09(NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL. Com base na regra do artigo 33 do Código Penal, devido à personalidade voltada para prática delitiva e à reincidência, fixo o regime prisional inicial o SEMIABERTO. Observado o disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, bem como o já exposto acerca da personalidade delitiva e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, incisos I e II, do Código Penal.

Ausentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, nos termos do artigo 387, parágrafo único, c.c. artigo 312, ambos do CPP, o réu poderá apelar em liberdade. Ressalto que, embora a quantidade de pena privativa de liberdade seja

inferior a quatro anos, entendo que pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, §3º, do CP. Cabe invocar ensinamento do STF: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59".

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) do condenado; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando sua condenação, com a devida identificação dele, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei. P.I.C. Cerqueira Cesar, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA